

GUIA DEFINITIVO DO

CAR



EBOOK - GUIA DEFINITIVO DO CAR
*Confira tudo o que você precisa saber para fazer o
Cadastro Ambiental Rural da forma correta e antes de terminar o prazo*

Sumário

• Introdução.....	02
• Lista de Abreviaturas.....	03
• Por dentro do CAR.....	05
• Indo mais a fundo no CAR.....	06
• Imóvel Rural no contexto do CAR.....	07
• Principais Conceitos que envolvem o CAR.....	09
• CAR em Números.....	12
• Programa de Regularização Ambiental.....	13
• Como Orçar Serviços de CAR?.....	15
• Responsabilidade Profissional.....	16
• Considerações Finais.....	17

Introdução

Até o fechamento deste eBook, a informação mais atualizada que se tinha era de que o Governo não iria prorrogar novamente o prazo para que os proprietários façam o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A data limite é no próximo dia 5 de maio...

Segundo um comunicado oficial recente do Serviço Florestal Brasileiro e do Ministério do Meio Ambiente, não há orientação política ou técnica para estender o prazo de cadastramento e cabe aos governos, prefeituras, associações, cooperativas e proprietários procurarem saídas para concluir seus cadastros a tempo.

Por outro lado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apoia a prorrogação do prazo para inscrição no CAR, conforme afirmou no dia 3 de março a titular da pasta, Kátia Abreu durante audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do senado.

O cadastro é obrigatório para todas as 5,4 milhões de propriedades rurais, mas até o momento apenas pouco mais da metade cumpriu com esta obrigação.

Encontra-se ainda em tramitação o Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2015 LS 287/2015, que prorrogaria o prazo para inscrição no CAR até maio de 2018, que já foi aprovado na CRA mas precisa passar pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), antes de seguir para a Câmara dos Deputados.

Ou seja, por enquanto é melhor não contar com esta prorrogação...

Neste eBook fizemos um guia sobre o que você precisa saber para fazer o CAR com qualidade e antes do prazo.

Bom proveito!

Lista de Abreviaturas

Confira a seguir as siglas e abreviaturas mais comuns para quem trabalha com CAR:

CAR - Cadastro Ambiental Rural

MMA - Ministério do Meio Ambiente

APP - Área de Preservação Permanente

RL - Reserva Legal

PRA - Programa de Regularização Ambiental

SICAR - Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural

CNEA - Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente

CRA - Cotas de Reserva Ambiental

OEMA - Órgãos Estaduais de Meio Ambiente

SINIMA - Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente

SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente

SIG - Sistema de Informações Geográficas

GIS - Geographic Information System - Ver SIG

SR - Sensoriamento Remoto

VANT - Veículo Aéreo Não Tripulado

Drone - Ver VANT

GNSS - Sistema Global de Navegação por Satélite

GPS - Sistema Norte-Americano

GLONASS - Sistema Russo

Galileo - Sistema Europeu

MF - Módulo Fiscal



Por dentro do CAR

Instituído pela Lei nº 12.651/2012, o CAR reúne todas as informações ambientais das propriedades e posses rurais, com acesso público pela internet, formando uma base de dados. O cadastro é o primeiro passo para a obtenção de qualquer licença ambiental para uso ou exploração dos recursos naturais da propriedade.

Com o comprovante de inserção no CAR, o produtor pode reconhecer seu passivo ambiental e assumir o compromisso para recuperá-lo.

Para inscrever um imóvel, é preciso comprovar a propriedade ou posse e apresentar uma planta e memorial descritivo da terra, incluindo a localização das Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL), Área Consolidada, etc..

Importante! O Código Florestal estabelece a obrigatoriedade de cadastro para todos os 5,6 milhões de propriedades e posses rurais do país

A inscrição no CAR é realizada por meio do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), que emitirá um recibo nos mesmos moldes da declaração do Imposto de Renda.

O CAR é uma obrigação dos estados, mas o MMA criou o Sistema de Cadastramento Ambiental Rural (Sicar) que integra os cadastros já existentes, além de possibilitar novos cadastros realizados diretamente pelos proprietários rurais, pelo site do CAR.

Material Complementar

Vídeo: conheça os conceitos, a legislação e as boas práticas para iniciar o CAR

<http://conteudo.geoeduc.com/video-por-dentro-do-car>

Indo mais a fundo no CAR

Importante ferramenta para auxiliar no planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas degradadas, o CAR fomenta a formação de corredores ecológicos e a conservação dos demais recursos naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental, sendo atualmente utilizado pelos governos estaduais e federal.

Na Amazônia, o CAR já foi implantado em vários estados, constituindo-se em instrumento de múltiplos usos pelas políticas públicas ambientais e contribuindo para o fortalecimento da gestão ambiental e o planejamento municipal, além de garantir segurança jurídica ao produtor, dentre outras vantagens.

O Ministério do Meio Ambiente tem trabalhado ativamente para a implementação do CAR na região, por meio de projetos tais como: Projeto de Apoio à Elaboração dos Planos Estaduais de Prevenção e Controle dos Desmatamentos e Cadastramento Ambiental Rural; Projeto Pacto Municipal para a Redução do Desmatamento em São Félix do Xingu (PA) e Projeto de CAR, em parceria com a TNC (The Nature Conservancy).

Além desses, o MMA, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), desenvolveu programa específico voltado às instituições públicas e privadas interessadas em elaborar projetos de de CAR no âmbito do Fundo Amazônia, cujo gestor é o próprio banco.

Importante! Pode-se cancelar um CAR, se constatada pelo órgão ambiental alguma irregularidade ou, caso solicitado pelo proponente, com as devidas justificativas e após serem apreciadas e aceitas pelo órgão ambiental competente

Imóvel Rural no contexto do CAR

Para se trabalhar com CAR é imprescindível conhecer todos os conceitos que envolvem o imóvel rural.

Conceito de imóvel rural no âmbito do CAR - “uma ou mais propriedades ou posses, contínuas, pertencente à mesma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, em regime individual ou comum, que se destine ao uso econômico, à preservação e à conservação dos recursos naturais renováveis”.

Importante! Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que dispõem de mais de uma propriedade ou posse, se em área contínua, seja qual for o tamanho da mesma e sua caracterização dominial, efetuarão uma única inscrição para esses imóveis

Módulo Fiscal – área mínima necessária a uma propriedade para que sua exploração seja economicamente viável, sendo seu tamanho fixado para cada município através de IE (Instruções Especiais) expedidas pelo INCRA, uma vez que leva em conta as particularidades locais como o tipo de exploração predominante no município.

No Código Florestal (Lei 12.651/72), o módulo fiscal tem importância fundamental para se determinar a área passível de exploração dentro de APPs e áreas consolidadas nesta categoria, além de eventuais responsabilidades pela recomposição da vegetação.

Módulo Rural – é a área rural fixada com o objetivo de atender às necessidades de uma propriedade familiar, um imóvel que possa ser diretamente explorado por uma família para lhes garantir a subsistência e viabilizar sua progressão socioeconômica. É fixada em hectares e busca refletir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica do imóvel rural, ainda a forma e as condições de seu aproveitamento econômico.

Pequena propriedade ou posse rural familiar – é a propriedade explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor e empreendedor rural familiar, incluindo entre eles os assentamentos e projetos de reforma agrária, que pratica atividades no meio rural atendendo simultaneamente aos requisitos abaixo:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais

II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família

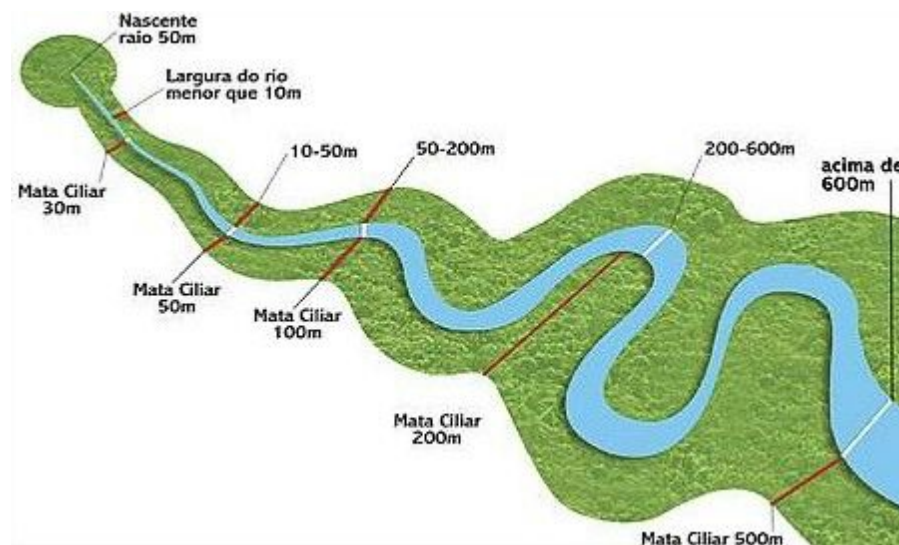


Principais Conceitos que envolvem o CAR

Fique por dentro dos principais conceitos que envolvem o Cadastro Ambiental Rural:

Área de Preservação Permanente - APP - Área protegida, que pode ou não ser coberta por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Art. 2º, III, da Lei nº 12.651/ 2012).

A imagem a seguir ilustra como são delimitadas as APPs:



Delimitação de APP - Fonte: WWF

Área Alterada - Área que após o impacto ainda mantém capacidade de regeneração natural.

Área Degradada - Área que se encontra alterada em função de impacto antrópico, que sofreu, em algum grau, perturbações em sua integridade (de natureza física, química ou biológica) sem capacidade de regeneração natural. A recuperação da área degradada tem como objetivo recuperar sua integridade seja física, química ou biológica e ao mesmo tempo, recuperar sua capacidade produtiva.

Área Rural Consolidada - Área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.

Borda de Chapada - A definição de 'Chapada, Tabuleiro e Escarpa' pelo CONAMA tabuleiro ou chapada é: paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a dez por cento, aproximadamente seis graus e superfície superior a dez hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de seiscentos metros de altitude. VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais.

Lago ou Lagoa - Lagoa artificial /natural ate 1 hectare sem problema, acima vai exigir 30 metros de mata ciliar no entorno.

Passivo Ambiental – “é o conjunto de todas as obrigações que as empresas têm com a natureza e com a sociedade, destinado exclusivamente a promover investimentos em benefícios ao meio ambiente, ou seja, quando as empresas ou indústrias geram algum tipo de passivo ambiental, elas têm que gerar também investimentos para compensar os impactos causados a natureza, e esses investimentos têm que ser de iguais valores”.

Pousio – é a prática de interromper temporariamente as atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 anos, para que se possibilite a recuperação da capacidade de uso da estrutura física do solo

Reserva Legal – área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12 (12.651/2012), cuja função é assegurar o uso econômico de uma maneira sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e ainda promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.

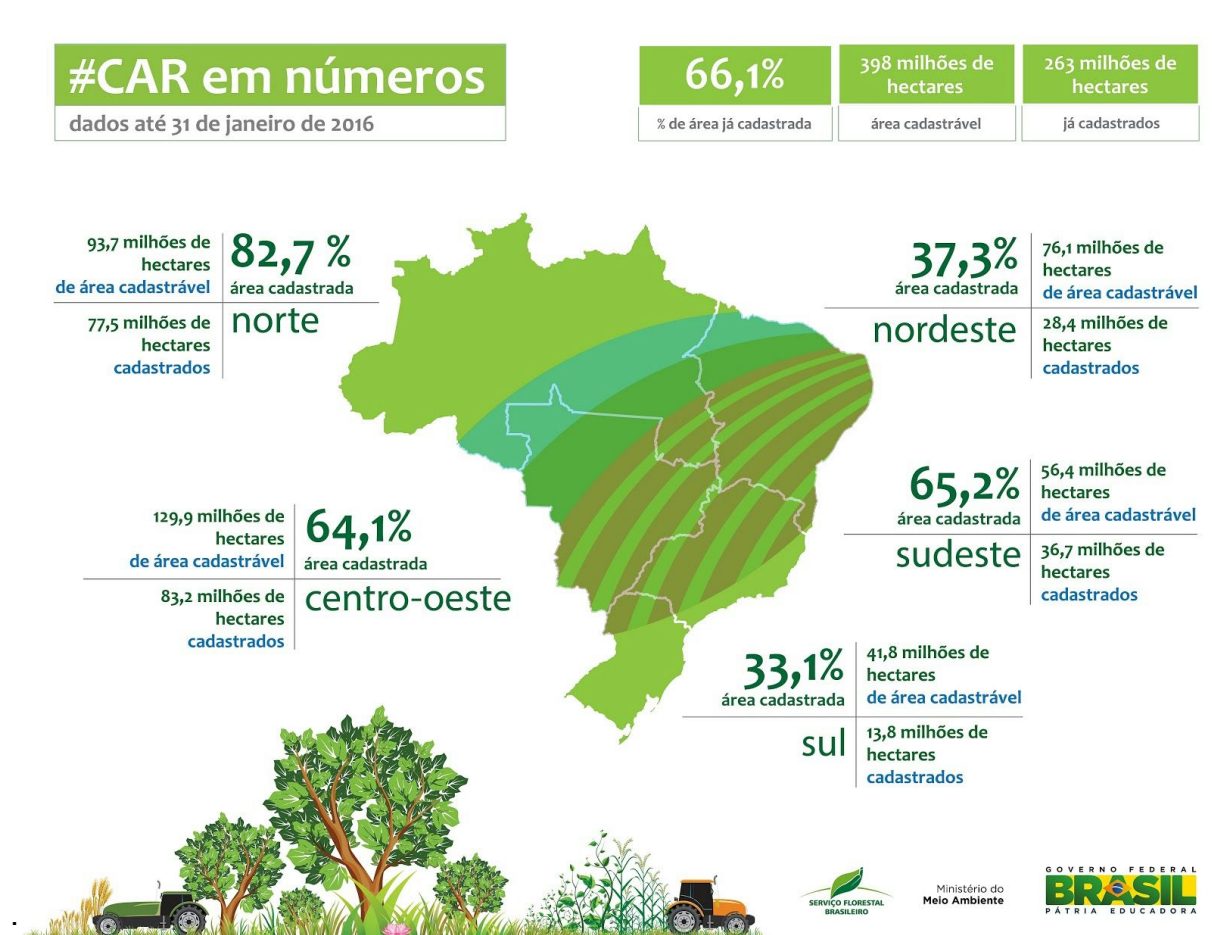
Importante! Existem diferentes tipos de Reserva Legal previstos na Lei Federal - Na Amazônia Legal: estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão – a oeste do meridiano de 44° Wgr: 80% da área situada em região de floresta e 35% da área situada na região da floresta – 35% da área situada em região de cerrado e 20% da área situada em região de campos gerais. - qualquer outra região do país: 20%

Servidão Ambiental – É um mecanismo legal de autolimitação do uso e exploração de toda propriedade ou parte dela, em caráter permanente ou mesmo temporário, que pode ser onerosa ou gratuita, com objetivo de preservar, recuperar ou conservar os recursos ambientais existentes. Esta área pode ser utilizada para instalação de reserva legal de imóvel rural de propriedade de terceiros. (Art. 66, § 5º, II e Arts. 78 e 79, da Lei nº 12.651/2012). Prazo mínimo previsto na Lei 12.615/2012 para servidão ambiental temporária: 15 anos.



CAR em Números

Até o fechamento deste eBook, a informação mais atualizada que se tinha de cadastros no sistema era de janeiro de 2016. Até esta data foram cadastrados 2,3 milhões de imóveis rurais, totalizando uma área de 262.813.498 hectares inseridos na base de dados do sistema. De acordo com o MMA, esta área representa 64,86% do território passível de registro. Números de cadastros por região do Brasil:



Números do CAR - Fonte: Serviço Florestal do Brasil. Acesso em 09/03/2016

Programa de Regularização Ambiental (PRA)

Depois de realizada a inscrição no CAR, os proprietários ou os possuidores de imóveis rurais com passivo ambiental relativo às APPs, de RL e UR poderão proceder à regularização de suas propriedades mediante adesão aos Programas de Regularização Ambiental (PRA) dos estados e do Distrito Federal.

Observação: O PRA foi regulamentado em 5 de maio de 2014 por meio do Decreto presidencial 8.235 e trata da regularização das Áreas de Preservação Permanente (APPs), de Reserva Legal (RL) e de Uso Restrito (UR) mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação

Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais deverão realizar o PRA após o preenchimento do CAR e o decreto complementa as regras necessárias à implantação do Cadastro, o que dará início ao processo de recuperação ambiental rural previsto na Lei 12.651/2012, atual Código Florestal.

A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos do Capítulo XIII, da Lei 12.651/12 (Art. 59, Lei 12.651/12).

Caso a propriedade tenha algum passivo ambiental, seja por degradação ou multa, ocorrido antes de 22 de julho de 2008, o proprietário ou posseiro deverá inscrever-se no CAR e, em seguida, optar por um dos instrumentos de regularização ambiental.

Três formas de recuperação de áreas desmatadas

Projeto aprovado pelo Senado obriga União, estados e municípios a criar programas de regularização ambiental para reflorestar áreas



Formas de recuperação de áreas degradadas - Fonte: Agência Senado

Como Orçar Serviços de CAR?

Por ser uma área muito nova, os profissionais ainda têm muitas dúvidas sobre o que levar em conta na hora de orçar serviços de CAR. Afinal, quais os custos diretos e indiretos? Qual a documentação necessária para o CAR? É preciso georreferenciar o perímetro do imóvel? Quanto vale a responsabilidade do profissional?

Além disso, há diferenças regionais, já que cada estado tem uma legislação e/ou sistema diferente para o CAR. Assim, você deve conhecer todas as variáveis que devem ser tomadas em conta para orçar um serviço de CAR.

Com o objetivo de ajudar os profissionais envolvidos com o CAR nessa tarefa, disponibilizamos uma planilha em formato xls (Excel) com um exemplo de como orçar os serviços de levantamento e trabalho de escritório, apresentada durante um webtreinamento do Instituto GEOeduc, apresentado por Margarete Maria, sócia-fundadora da empresa TGR Treinamentos e Instrutora do GEOeduc, onde atua com cursos teóricos e práticos na área de montagem de processos para Georreferenciamento e Certificação de Imóveis Rurais, CAR, entre outros.

Baixe gratuitamente uma planilha em formato Excel (arquivo xls) sobre como orçar serviços de CAR:

Material Complementar
Planilha para orçar serviços de CAR
<http://conteudo.geoeduc.com/planilha-orcamento-car>

Responsabilidade Profissional

Além das etapas envolvidas no trabalho técnico, fatores como a responsabilidade do profissional, seu conhecimento acerca da legislação e a perspectiva a longo prazo definirão a qualidade do CAR, o qual deve ser preenchido de acordo com as necessidades de cada proprietário rural, observando a legislação ambiental de modo a evitar futuros questionamentos de órgãos competentes.

Portanto, é imprescindível que seja realizada uma visita técnica ao imóvel, acompanhado do proprietário, e que o profissional obtenha informações sobre todas as características do imóvel.

Observação: O CAR precisa ser cobrado de acordo com as características e o tamanho da propriedade, as ferramentas utilizadas, o tempo dedicado ao trabalho de campo, georreferenciamento da área, etc.. Porém, cobrar pelo CAR envolve, acima de tudo, a responsabilidade e o profissionalismo de quem coloca as informações no sistema

No primeiro contato do profissional com o cliente, deve ser esclarecida a obrigatoriedade da realização do cadastro para todos os imóveis rurais e que existe um prazo para que o CAR seja realizado. Ainda, explicar o que será analisado na propriedade e as vantagens da realização do cadastro, como a isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, suspensão de sanções administrativas, obtenção de crédito agrícola, linhas de financiamentos, etc., além das desvantagens por não aderir ao CAR, que envolvem restrições de direitos, como por exemplo impedir a venda, transferência, doação, desmembramento e unificação do imóvel rural e restrição no acesso a financiamentos bancários, entre outras sanções.

Por este motivo, ao tentar economizar ou entender desnecessária a contratação de um técnico profissional responsável, o proprietário pode correr o risco de sofrer prejuízos.

Considerações Finais

Embora o CAR seja gratuito e permita que o proprietário faça o cadastro sem a contratação de profissionais específicos, é necessário considerar que o CAR envolve etapas que ocorrem antes, durante e depois da inserção das informações no sistema de cadastro e em alguns casos há a necessidade da realização de trabalho de campo como, por exemplo, quando as imagens de satélite não correspondem com a realidade.

Assim, é de extrema importância que o proprietário considere a contratação de um profissional apto para a realização do cadastro.

Esperamos ter contribuído, com este eBook, para a conscientização dos profissionais que trabalham com o CAR da necessidade de capacitação técnica e também na parte gerencial, para que possam trabalhar de forma correta e sem correr riscos desnecessários.

Para os proprietários rurais, esperamos que este eBook tenha auxiliado para mostrar que CAR é coisa séria e tem que ser feito por profissionais habilitados e que “entendam do riscado”, para não haver problemas no futuro.

Bom trabalho!

Equipe GEOeduc
